06 — Accord de traitement des données (sous-traitance)

English: ../en/06-data-processing-agreement.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ; points de relecture recommandés : V-05, V-06, V-07 (00 § 5)
Hypothèses	H-03, H-04, H-05, H-14, H-15, H-19 (00 § 2)
Place	document contractuel des conditions de service (document 02) ; accepté avec elles

1. Parties et rôles

L'établissement client (« le Client ») est responsable du traitement des données qu'il enregistre dans Nhill. **Nhill Solution** (« l'Éditeur ») agit comme sous-traitant : il traite ces données uniquement pour fournir le Service et selon les instructions documentées du Client, que constituent le contrat, le présent accord et les réglages faits dans l'application.

2. Description du traitement

Élément	Contenu
Objet	gestion commerciale et caisse : ventes, achats, stock, dépenses, paiements, rapports, équipe
Personnes concernées	clients et fournisseurs du Client, ses employés et utilisateurs
Données	identité et coordonnées, identifiants fiscaux des tiers, historique d'achats et de paiements, pièces jointes, données de connexion et journal d'activité des utilisateurs
Données sensibles	**aucune n'est prévue** ; le Client s'engage à ne pas en enregistrer dans les champs libres
Opérations	enregistrement, conservation, consultation, calcul, export, suppression
Durée	durée du contrat, puis 90 jours d'export avant suppression (document 02, article 9)
Lieu	serveur situé en France (Union européenne), exploité à distance depuis Kinshasa

3. Obligations de l'Éditeur

1. Ne traiter les données que sur instruction du Client ; l'informer si une instruction lui semble contraire à la loi.
2. Garantir la confidentialité : personnes habilitées, tenues au secret, accès limité aux besoins de l'exploitation et de l'assistance. L'équipe ne consulte pas les clients, produits ni documents du Client ; les chiffres globaux d'utilisation qu'elle consulte sont inscrits au journal d'activité du Client.
3. Mettre en œuvre les mesures de sécurité de l'article 6.
4. Ne pas recourir à un autre sous-traitant sans information préalable du Client (article 5).
5. Aider le Client à répondre aux demandes d'exercice des droits (exports, rectification par le Client lui-même dans l'application).

6. Notifier au Client toute violation de données le concernant **dans les meilleurs délais** après en avoir pris connaissance, avec les informations disponibles (nature, catégories et volume approximatif, conséquences probables, mesures prises), pour lui permettre de notifier l'autorité dans le délai légal. Procédure : document 14.
7. Supprimer les données à la fin du contrat (document 02, article 9) et confirmer la suppression par écrit sur demande.
8. Mettre à disposition du Client les informations nécessaires pour démontrer le respect du présent accord.

4. Obligations du Client

Le Client dispose d'une base légale pour chaque traitement, informe les personnes concernées (dont ses employés : document 17), accomplit les formalités qui lui incombent auprès de l'autorité de protection des données, attribue les droits d'accès dans l'application et retire ceux des personnes qui le quittent.

5. Sous-traitants ultérieurs

Sous-traitant	Service	Lieu
Hostinger International Ltd, 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Chypre	serveur privé virtuel (serveur applicatif, base de données, sauvegardes du serveur)	France (Union européenne)

À la date du présent accord, aucun autre sous-traitant n'a accès aux données du Client. L'Éditeur informe le Client avant d'ajouter ou de remplacer un sous-traitant (par exemple un service d'envoi des e-mails automatiques) ; le Client peut s'y opposer pour un motif légitime et, à défaut d'accord, mettre fin au contrat sans pénalité. Les prestataires de paiement de l'abonnement ne reçoivent pas les données du Client enregistrées dans Nhill.

6. Mesures de sécurité

- chiffrement des échanges (HTTPS) entre les applications et le serveur ;
- séparation des données de chaque établissement dans la base (sécurité au niveau des lignes imposée par la base, rôle applicatif sans privilège de contournement) ;
- base de données inaccessible depuis Internet ; pare-feu n'ouvrant que les ports web et d'administration ;
- mots de passe conservés sous forme d'empreinte (Argon2id), sessions courtes avec rotation, limitation des tentatives ;
- contrôle d'accès par rôle, journal d'activité non modifiable depuis l'application ;
- double authentification obligatoire pour les administrateurs de la plateforme ;
- sauvegarde chiffrée quotidienne, restauration d'essai sur une base séparée ;
- secrets de l'infrastructure hors du code et des applications.

Ces mesures sont revues au moins une fois par an. Aucune mesure ne garantit l'absence totale de vulnérabilité.

7. Transfert hors de la RDC

Le serveur est situé en France. Pour un Client établi en RDC, l'hébergement constitue un transfert de données hors du pays. L'Éditeur impose à son hébergeur des obligations de sécurité et de confidentialité, et coopère avec le Client pour les formalités qui s'appliquent à ce transfert.

8. Durée

Le présent accord s’applique tant que l’Éditeur traite des données pour le Client.